

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2661/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาคอิสานอุบล (ตั้ง  
ปัก) กับพวก

โจทก์  
จำเลย

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 459, มาตรา 863, มาตรา 867

โจทก์ที่ 2 ทำสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขรถยนต์คันพิพาทมาจากโจทก์ที่ 1 แล้ว  
โจทก์ที่ 2 นำรถไปประกอบการขนส่ง โจทก์ที่ 2 จึงเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คัน  
พิพาทอันมีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยได้

ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยมีลายมือชื่อผู้จัดการของจำเลย และมีรายละเอียดต่าง ๆ คือ หมายเลขทะเบียนและรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับรถยนต์ที่เอา  
ประกันภัย ทุนประกัน ระยะเวลาประกัน ทั้งระบุหมายเลขของกรมธรรม์ด้วย ดังนั้น  
ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวย่อมเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่จะฟ้องร้อง  
บังคับคดีกันได้

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 โจทก์ที่ 2 ได้โทรศัพท์ทางไกลจากจังหวัด  
มุกดาหาร ขอเสนอเอาประกันภัยรถยนต์คันพิพาทกับตัวแทนของจำเลยประจำ  
จังหวัด อุบลราชธานี ตัวแทนจำเลยได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยของจำเลย  
ให้แก่โจทก์ที่ 2 ในวันนั้น โดยระบุระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2524  
สิ้นสุด 3 พฤษภาคม 2525 เวลา 0.01 นาฬิกา ตัวแทนจำเลยได้โทรเลขแจ้งจำเลยที่  
กรุงเทพมหานครจำเลยได้รับโทรเลขวันที่ 4 เดือนเดียวกัน วันที่ 4 พฤษภาคม

2524 โจทก์ที่ 2 ได้ส่งตัวแลกเงินชำระเบี้ยประกันภัยให้ตัวแทนจำเลยและวันที่ 6 เดือนเดียวกันจำเลยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันพิพาท ดังนี้ ต้องถือว่า การประกันภัยรายนี้ได้ตกลงกันแล้วระหว่างโจทก์ที่ 2 กับตัวแทนจำเลยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2524 เมื่อรถยนต์คันพิพาทถูกคนร้ายปล้นเอาไปตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2524 เวลา 22 นาฬิกา จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสอง

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ ขायรถยนต์คันพิพาทโดยมีเงื่อนไขให้โจทก์ที่ ๒ โจทก์ทั้งสองได้ทำสัญญาประกันวินาศภัยรถยนต์คันดังกล่าวกับจำเลย ต่อมามีคนร้ายปล้นเอารถยนต์คันดังกล่าวไปขอให้จำเลยชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้อง ขณะเกิดเหตุจำเลยไม่ได้เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าว และไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ ๓,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ ๒,๐๐๐ บาท แทนโจทก์ทั้งสอง

## จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในข้อที่ว่า โจทก์ที่ ๒ เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันพิพาทอันจะทำให้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเอาประกันภัยได้หรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ที่ ๒ ได้ซื้อขายมีเงื่อนไขรถยนต์คันพิพาทมาจากโจทก์ที่ ๑ แล้วโจทก์ที่ ๒ นำรถคันพิพาทไปประกอบการขนส่งตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งเอกสารหมาย จ.๕ ซึ่งเอกสารฉบับดังกล่าวระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ และเลขเครื่องยนต์ตรงกับรถยนต์คันพิพาทและโจทก์ที่ ๑ เป็นเจ้าของรถ โจทก์ที่ ๒ เป็นผู้ประกอบการขนส่ง และระบุว่า มีสิทธิครอบครองและใช้รถโดยเช่าซื้อ โดยจำเลยมิได้นำสืบหักล้างหรือนำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น เช่นนี้ ย่อมพอเพียงที่จะฟังว่า โจทก์ที่ ๒ เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันพิพาทอันมีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยได้ ความแตกต่างของพยานหลักฐานเพียงแต่การเรียกชื่อสัญญาว่า "ซื้อขายมีเงื่อนไข" กับเรียกว่า "เช่าซื้อ" ไม่ถึงกับทำให้พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ เพราะสัญญาสองประเภทนี้มีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่มาก อาจเรียกสับสนกันได้

ส่วนในประเด็นที่ว่า จำเลยได้รับประกันภัยรถยนต์คันพิพาทหรือไม่ และเกิดสัญญาก่อนเกิดเหตุอันจะทำให้จำเลยต้องรับผิดชอบหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นแล้วว่า เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๔ โจทก์ที่ ๒ ได้โทรศัพท์ทางไกลจากจังหวัดมุกดาหารขอเสนอเอาประกันภัยรถยนต์คันพิพาทกับนายสนิทตัวแทนของจำเลยประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายสนิทได้ออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันของจำเลย เอกสารหมาย จ.๗ ให้แก่โจทก์ที่ ๒ และนายสนิทได้โทรเลขแจ้งจำเลยตามเอกสารหมาย ล.๒ จำเลยได้รับโทรเลขดังกล่าวในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๔ และในวันเดียวกันนั้นโจทก์ที่ ๒ ได้ส่งตัวแลกเงินเอกสารหมาย ล.๓ ชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์คันพิพาทให้นายสนิท วันที่ ๖ เดือนเดียวกัน จำเลยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันพิพาท แต่รถยนต์คันพิพาทได้ถูกคนร้ายปล้นเอาไปตั้งแต่วันที่ ๓

พฤษภาคม ๒๕๒๔ เวลา ๒๒ นาฬิกา เช่นนี้ จากใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย  
เอกสารหมายเลข ๗ ปรากฏว่า มีลายมือชื่อผู้จัดการของจำเลยและมีรายละเอียดต่าง ๆ  
กล่าวคือ หมายเลขทะเบียนและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ที่เอาประกันภัย  
ซึ่งบ่งถึงรถยนต์คันเกิดเหตุนี้ ทุนประกัน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่  
๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔ สิ้นสุด ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕ เวลา ๐.๐๑ นาฬิกา ทั้งระบุ  
หมายเลขของกรมธรรม์ว่าเลขที่ อบ.๐๗๖/๒๔ ซึ่งตรงกับรายละเอียดในกรมธรรม์  
ประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันภัยก็ระบุให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔  
ด้วย ทั้งนายสนิทเบิกความว่าโจทก์ที่ ๒ เคยนำรถยนต์คันพิพาทมาประกันไว้กับ  
จำเลยมาก่อนและว่าเงินค่าเบี้ยประกันภัยตามเอกสารหมายเลข ๗ ที่โจทก์ที่ ๒ ชำระ  
แก่จำเลยเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เป็นจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันสำหรับรถยนต์  
๒ คันรวมทั้งรถคันพิพาทด้วย แสดงถึงการติดต่อกันมานาน จึงฟังได้ว่า การประกัน  
ภัยรายนี้ได้ตกลงกันแล้วระหว่างโจทก์ที่ ๒ กับนายสนิทตัวแทนของจำเลยในวันที่ ๒  
พฤษภาคม ๒๕๒๔ โดยมีใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยเอกสารหมายเลข ๗ เป็นหลัก  
ฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้จัดการของจำเลยจึงสมบูรณ์และฟ้องร้องบังคับคดีกัน  
ได้ อันมีผลว่าสัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นก่อนที่เกิดเหตุรถยนต์คันพิพาทถูกคนร้าย  
ปล้นไป จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสอง ศาลอุทธรณ์  
พิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ผู้รับมอบอำนาจโจทก์แก้ฎีกาเองจึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้น  
ฎีกาให้.

(นิเวศน์ คำผอง-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

ศาลแพ่ง - นายอุไร คังคะเกตุ

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ